

# WUXUAI Legal Operating System

## Phase 2.8 – Anwaltspaket und steuerliches Prüfungspaket

**Paketversion:** 0.1

**Datum:** [PRÜFPAKET\_DATUM]

**Rechtsraum:** Österreich und Europäische Union

**Geplanter Plattformbetreiber:** WUXUAI GmbH, Österreich, Gründung geplant

**Projekt:** WUXUAI Restaurant Bonus

**Produktstatus:** Staging / vor Markteintritt

**Dokumentstatus:** Nicht freigegebener Prüferentwurf

---

## 1. Anschreiben an die Rechtsanwaltskanzlei

### Betreff

Prüfung und Finalisierung eines österreichischen Legal Frameworks für eine B2B-SaaS-Plattform mit restaurantbezogenen Bonusprogrammen

### Anschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bereiten den österreichischen Markteintritt der Softwareplattform **WUXUAI Restaurant Bonus** vor.

WUXUAI ist als cloudbasierte B2B-SaaS-Plattform konzipiert. Restaurantunternehmen können damit eigene Kundenbindungs- und Bonusprogramme betreiben. Gäste können sich bei einem konkreten Restaurant registrieren, restaurantbezogene Punkte sammeln und vom jeweiligen Restaurant angebotene Rewards einlösen.

Die künftige WUXUAI GmbH soll ausschließlich die technische Plattform bereitstellen. Sie soll insbesondere nicht selbst gastronomische Leistungen anbieten, keine Bonuspunkte als eigenes Zahlungsmittel ausgeben und nicht Schuldner der von Restaurants angebotenen Rewards werden.

Wir haben vorab ein umfassendes rechtliches, datenschutzrechtliches, technisches und organisatorisches Sollkonzept erstellt. Dieses Konzept ist ausdrücklich nicht als abschließend rechtskonform freigegeben anzusehen. Es soll Ihnen als strukturierte Arbeitsgrundlage dienen.

Wir ersuchen um:

1. Prüfung des tatsächlichen Geschäfts- und Rollenmodells;
2. Korrektur rechtlich unzutreffender Einordnungen;
3. Prüfung der Verantwortlichkeiten nach DSGVO;
4. Erstellung oder Finalisierung der verbindlichen Vertragstexte;
5. Prüfung der Teilnahmebedingungen gegenüber Gästen;

6. Prüfung der Einwilligungs- und Marketingprozesse;
7. Prüfung der Regeln zu Punkten, Rewards, Verfall und Programmende;
8. Prüfung nach österreichischem Verbraucherrecht;
9. Prüfung nach E-Commerce- und Telekommunikationsrecht;
10. Prüfung der Anforderungen des Barrierefreiheitsgesetzes;
11. Festlegung zulässiger Haftungsregelungen;
12. Freigabe einer technischen Legal-Readiness-Checkliste.

Bitte kennzeichnen Sie in Ihrer Rückmeldung jeweils:

APPROVED  
APPROVED\_WITH\_CHANGES  
REJECTED  
ADDITIONAL\_INFORMATION\_REQUIRED

Wir ersuchen außerdem um eine klare Trennung zwischen:

- zwingend vor dem ersten Pilotbetrieb erforderlichen Punkten;
- zwingend vor dem ersten zahlenden externen Kunden erforderlichen Punkten;
- späteren Optimierungen;
- nur für zukünftige Module relevanten Punkten.

Mit freundlichen Grüßen

[NAME]  
für die WUXUAI GmbH in Gründung  
[ANSCHRIFT]  
[E-MAIL]  
[TELEFON]

---

## 2. Anschreiben an die Steuerberatung

### Betreff

Steuerliche Prüfung eines österreichischen SaaS-Modells mit kostenlosen Bonuspunkten und Restaurant-Rewards

### Anschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bereiten die Gründung und den Markteintritt der WUXUAI GmbH in Österreich vor.

WUXUAI soll Restaurants eine cloudbasierte SaaS-Plattform gegen monatliches Entgelt zur Verfügung stellen. Die Restaurants betreiben mit dieser Software eigene Bonusprogramme. Gäste bezahlen grundsätzlich kein Entgelt an WUXUAI. Punkte und Rewards werden vom jeweiligen Restaurant gewährt.

Für die erste Produktversion ist kein Prepaid-Guthaben, keine zentrale Geldbörse und keine Auszahlung von Punkten vorgesehen.

Wir ersuchen um Prüfung insbesondere folgender Punkte:

1. Umsatzsteuer auf die SaaS-Entgelte;
2. Leistungsort bei österreichischen und ausländischen B2B-Kunden;
3. Reverse-Charge-Fälle;
4. Rechnungsanforderungen;
5. Behandlung kostenloser Trials;
6. Rabatte und Gutschriften;
7. Behandlung kostenloser Speisen und Getränke als Rewards;
8. umsatzsteuerliche Einordnung von Rabatten und Gratisleistungen;
9. erforderliche Aufzeichnungen über Reward-Einlösungen;
10. Abgrenzung zu Gutscheinen;
11. Abgrenzung zu Prepaid-Guthaben;
12. Behandlung mehrerer Filialen und Rechtsträger;
13. Aufbewahrungsfristen;
14. Exportanforderungen für Restaurants;
15. steuerliche Risiken bei späteren Geldwert- oder Prepaid-Modulen.

Bitte erstellen Sie eine schriftliche Entscheidungsmatrix mit:

ZULÄSSIG  
ZULÄSSIG\_UNTER\_VORAUSSETZUNGEN  
STEUERLICH\_RISKANT  
NICHT\_EMPFOHLEN  
WEITERE\_PRÜFUNG\_ERFORDERLICH

Mit freundlichen Grüßen

[NAME]  
für die WUXUAI GmbH in Gründung  
[ANSCHRIFT]  
[E-MAIL]  
[TELEFON]

---

## 3. Executive Summary des Produkts

### 3.1 Produkt

WUXUAI Restaurant Bonus ist eine mandantenfähige SaaS-Plattform für Restaurant-Bonusprogramme.

### 3.2 Zielkunden

- Restaurants;
- Restaurantgruppen;

- einzelne Filialen;
- Cafés;
- Bäckereien;
- andere lokale Unternehmen in späteren Versionen.

### 3.3 Portale

Die Plattform besteht aus:

1. Plattform-Admin;
2. Restaurant-Owner-Portal;
3. Filial- und Mitarbeiterportal;
4. Kundenportal;
5. öffentlichem Restaurant- und Legal-Bereich.

### 3.4 Kernfunktionen

- Restaurant-Onboarding;
- QR-basierte Gastregistrierung;
- restaurantbezogene Punktesammlung;
- Tages-PIN zur Bestätigung;
- Rewardverwaltung;
- einmalige Reward-Einlösecodes;
- Consent-Verwaltung;
- Legal Center;
- Datenschutzexport;
- Löschanfragen;
- Audit-Logs;
- Restaurant-Finder;
- Programmbeendigungsworkflow.

### 3.5 Nicht Bestandteil der ersten Version

- zentrale Geldbörse;
- Übertragung von Punkten zwischen Restaurants;
- Barauszahlung von Punkten;
- Verkauf von Punkten durch WUXUAI;
- Prepaid-Guthaben;
- Zahlungsabwicklung zwischen Gast und Restaurant;
- eigenes gastronomisches Angebot durch WUXUAI.

---

## 4. Geplante Unternehmensstruktur

### 4.1 Plattformbetreiber

Firma: WUXUAI GmbH  
Status: Gründung geplant

Sitz: Österreich  
Geschäftsanschrift: [OFFEN]  
Geschäftsführer: [OFFEN]  
Firmenbuchnummer: [NACH\_GRÜNDUNG]  
Firmenbuchgericht: [NACH\_GRÜNDUNG]  
UID: [NACH\_GRÜNDUNG]  
Gewerbeberechtigung: [ZU\_PRÜFEN]  
Unternehmensgegenstand: [ZU\_FINALISIEREN]

## 4.2 Vorgeschlagener Unternehmensgegenstand

Zur anwaltlichen und gewerberechtlichen Prüfung:

Entwicklung, Betrieb, Wartung, Lizenzierung und Vertrieb von Software, digitalen Plattformen und cloudbasierten Informationssystemen; Erbringung von IT-, Beratungs-, Implementierungs-, Support- und Datenverarbeitungsleistungen; Entwicklung und Betrieb von Kundenbindungs-, Bonus- und Marketinglösungen, ausgenommen Tätigkeiten, die einer besonderen konzessions-, bank-, zahlungsdienst- oder gewerberechtlichen Bewilligung bedürfen.

## 4.3 Vertragspartner

B2B-Vertragspartner von WUXUAI ist der jeweilige Restaurant-Rechtsträger.

Nicht ausschließlich:

- Markenname;
- Filiale;
- Restaurantmanager;
- Mitarbeiter.

---

# 5. Vertrags- und Leistungsmodell

## 5.1 SaaS-Modell

Das Restaurant erhält ein zeitlich beschränktes, nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Plattform.

## 5.2 Geplante Tarifstruktur

Zur kommerziellen und rechtlichen Prüfung:

Pilot intern: kostenlos  
Pilot extern: kostenlos oder stark reduziert  
Standard: [49-99] EUR netto pro Monat  
Filialpaket: [OFFEN]

Enterprise: individuelles Angebot  
Trial: 30 Tage

Preise sind noch nicht final beschlossen.

## 5.3 Vertragsabschluss

Geplant:

- elektronischer Bestellprozess;
- aktive Zustimmung zu B2B-AGB;
- aktive Zustimmung zum AVV;
- Bestätigung der Vertretungsbefugnis;
- dokumentierte Version und Hash;
- elektronische Vertragsbestätigung.

## 5.4 Restaurant-Live-Gate

Ein Restaurant darf erst live geschaltet werden, wenn mindestens vorliegen:

- vollständige Unternehmensdaten;
- angenommene SaaS-AGB;
- angenommener AVV;
- vollständiges Restaurant-Impressum;
- veröffentlichte Teilnahmebedingungen;
- veröffentlichte Restaurant-Datenschutzerklärung;
- Punktegültigkeit;
- Rewardgültigkeit;
- Programmbeendigungsregel;
- Beschwerdekontakt;
- verantwortlicher Owner.

---

# 6. Rollenmodell zur juristischen Prüfung

## 6.1 Restaurant

Vorgesehene Rolle:

- Veranstalter des Bonusprogramms;
- Anbieter von Punkten und Rewards;
- Verantwortlicher für die wesentlichen Gastdatenverarbeitungen;
- Verantwortlicher für Restaurantmarketing;
- Ansprechpartner für gastronomische Beschwerden.

## 6.2 WUXUAI als Auftragsverarbeiter

Vorgesehene Rolle bei weisungsgebundener Verarbeitung von:

- Gastregistrierung;
- Punkteständen;
- Rewardansprüchen;
- Einlösungen;
- restaurantbezogenen Besuchsdaten;
- Consent-Nachweisen;
- Datenexporten;
- Löschjobs;
- technischer Nachrichtenzustellung.

## 6.3 WUXUAI als eigener Verantwortlicher

Vorgesehene Rolle für:

- SaaS-Vertragsverwaltung;
- Owner-Konten;
- Abrechnung;
- eigene Buchhaltung;
- eigene Supportkommunikation;
- Plattformsicherheit;
- Missbrauchsabwehr;
- eigene Website;
- WUXUAI-Marketing;
- Verteidigung eigener Rechtsansprüche.

## 6.4 Zu bestätigende Kernfrage

Die Kanzlei soll für jede Verarbeitung ausdrücklich bestimmen:

```
RESTAURANT_CONTROLLER  
WUXUAI_PROCESSOR  
WUXUAI_CONTROLLER  
JOINT_CONTROLLERS  
NOT_APPLICABLE
```

---

# 7. Datenflussübersicht

## 7.1 Gastregistrierung

1. Gast scannt Restaurant-QR-Code.
2. Restaurantkontext wird geladen.
3. Gast sieht Benefit.

4. Gast registriert sich mit Vorname und Telefonnummer; E-Mail optional.
5. Teilnahmebedingungen werden angenommen.
6. Datenschutzerklärung wird zur Kenntnis genommen.
7. Marketingconsents bleiben optional.
8. Gast erhält restaurantbezogenes Konto.

## 7.2 Punktebuchung

1. Gast wählt Bonstufe.
2. Mitarbeiter bestätigt Vorgang über Tages-PIN.
3. Punkte werden dem Restaurantkonto gutgeschrieben.
4. Audit-Ereignis wird gespeichert.
5. Tages- und Missbrauchsgrenzen werden geprüft.

## 7.3 Rewardeinlösung

1. Gast aktiviert Reward.
2. System erstellt einmaligen Code.
3. Mitarbeiter prüft Code.
4. Code wird nach Einlösung deaktiviert.
5. Punkteabbuchung und Einlösung werden protokolliert.

## 7.4 Marketing

1. Gast wählt optional einen Kanal.
2. Consent wird gespeichert.
3. Bei E-Mail und SMS ist ein Bestätigungsverfahren geplant.
4. Nur aktiver restaurantbezogener Consent erlaubt Versand.
5. Widerruf blockiert künftige Nachrichten.
6. Sperrlisteneintrag verhindert unbeabsichtigte Reaktivierung.

## 7.5 Datenschutzanfrage

1. Gast stellt Antrag.
2. Identität wird geprüft.
3. Restaurant wird als Verantwortlicher zugeordnet.
4. WUXUAI stellt technische Funktionen bereit.
5. Export, Einschränkung oder Löschung wird auditiert.

---

# 8. Kategorien personenbezogener Daten

## 8.1 Gäste

- Vorname;
- Telefonnummer;
- optionale E-Mail-Adresse;
- Sprache;
- Restaurantzuordnung;



- Punktestand;
- Punktebuchungen;
- Rewardansprüche;
- Rewardeinlösungen;
- Besuchszeitpunkte;
- Consentstatus;
- Legal-Acceptances;
- Datenschutzanfragen;
- technische Sicherheitsdaten;
- optionale Push-Subscription.

## 8.2 Owner und Mitarbeiter

- Name;
- geschäftliche E-Mail-Adresse;
- Rolle;
- Restaurant- und Filialzuordnung;
- Login- und Sicherheitsdaten;
- Auditereignisse;
- Supportkommunikation;
- Abrechnungs- und Vertragsdaten bei Ownern.

## 8.3 Nicht vorgesehen

- Gesundheitsdaten;
- biometrische Daten;
- politische Meinungen;
- religiöse Zugehörigkeit;
- sexuelle Orientierung;
- vollständige Zahlungsdaten von Gästen;
- dauerhafte Bewegungsprofile.

## 8.4 Geburtstagsdaten

Eine Geburtstagsfunktion ist technisch vorgesehen oder vorbereitet.

Zu prüfen:

- ob vollständiges Geburtsdatum erforderlich ist;
- ob Monat und Tag genügen;
- Rechtsgrundlage;
- Altersprüfung;
- Marketingcharakter des Geburtstagsrewards;
- Aufbewahrungsdauer.

## 9. Technische Architektur

### 9.1 Frontend und Edge

- Cloudflare;
- Webanwendung/PWA;
- getrennte Portale;
- Restaurant-Slug und Token;
- externe Kartenweiterleitung.

### 9.2 Datenbank und Backend

- Supabase;
- PostgreSQL;
- Row Level Security;
- RPC-Funktionen;
- Audit-Tabellen;
- Authentifizierungsfunktionen;
- Staging und Production getrennt vorgesehen.

### 9.3 Karten

- MapLibre oder Leaflet;
- OpenStreetMap-Darstellung;
- Restaurantdaten ausschließlich aus eigener Datenbank;
- keine Google-Places-Suche;
- Google Maps nur als externe Navigationsweiterleitung.

### 9.4 Zahlungsdienst

Stripe ist vorgesehen, aber noch nicht produktiv implementiert.

### 9.5 Kommunikation

Noch auszuwählen:

- E-Mail-Anbieter;
- SMS-Anbieter;
- Push-Infrastruktur;
- Monitoring;
- Error Tracking.

---

## 10. Vorgesehene Unterauftragsverarbeiter

Für jeden Anbieter soll der Rechtsanwalt beziehungsweise Datenschutzberater prüfen:

- genaue Gesellschaft;

- Vertragspartei;
- AVV;
- Verarbeitungsort;
- Drittlandtransfer;
- Standardvertragsklauseln;
- zusätzliche Schutzmaßnahmen;
- Unterauftragsverarbeiter;
- Kündigungs- und Löschregelung.

## Vorläufige Liste

Cloudflare: Hosting, CDN, Sicherheit, Edge  
 Supabase: Datenbank, Authentifizierung, Backend  
 Stripe: B2B-Zahlung und Abrechnung  
 E-Mail-Anbieter: offen  
 SMS-Anbieter: offen  
 Push-Anbieter: offen  
 Monitoring: offen  
 Error Tracking: offen

# 11. Dokumente zur anwaltlichen Erstellung oder Finalisierung

## 11.1 WUXUAI-B2B-Dokumente

1. B2B-SaaS-AGB;
2. SaaS-Einzelvertrag oder Bestellformular;
3. Leistungsbeschreibung;
4. SLA und Supportbedingungen;
5. Auftragsverarbeitungsvertrag;
6. TOM-Anlage;
7. Unterauftragsverarbeiterregelung;
8. WUXUAI-Datenschutzerklärung;
9. WUXUAI-Impressum;
10. Cookie- und Technologieinformation;
11. Barrierefreiheitsinformation;
12. Vertragsbeendigungs- und Datenrückgaberegeln.

## 11.2 Restaurantvorlagen

1. Teilnahmebedingungen;
2. Restaurant-Datenschutzerklärung;
3. Restaurant-Impressum;
4. Rewardbedingungen;
5. Programmänderungsmitteilung;
6. Programmbeendigungsmitteilung;

7. E-Mail-Consent;
8. SMS-Consent;
9. Push-Consent;
10. Standortinformation;
11. Datenschutzauskunftstexte;
12. Löschinformation.

## 11.3 Interne Dokumente

1. Rollen- und Berechtigungskonzept;
  2. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten;
  3. Lösch- und Aufbewahrungskonzept;
  4. Data-Breach-Prozess;
  5. Incident-Management;
  6. Legal-Hold-Prozess;
  7. Supportzugriffsrichtlinie;
  8. Audit-Policy;
  9. Backup- und Restore-Konzept;
  10. Accessibility-Prüfkonzept;
  11. Anbieter- und Drittlandregister;
  12. Datenschutz-Folgenabschätzungs-Screening.
- 

## 12. Konkrete Fragen an die Rechtsanwaltskanzlei

### A. Geschäftsmodell

1. Ist die Abgrenzung von WUXUAI als reinem SaaS-Anbieter ausreichend?
2. Muss WUXUAI gewerberechtlich zusätzliche Berechtigungen anmelden?
3. Besteht ein Risiko, als Gutschein-, Zahlungs- oder E-Geld-Anbieter eingeordnet zu werden?
4. Welche Formulierungen vermeiden eine solche Einordnung?
5. Darf WUXUAI Standard-Bonusmodelle empfehlen, ohne Mitverantwortung für das konkrete Programm zu übernehmen?
6. Welche Haftung entsteht durch technisch erzeugte Standardtexte?

### B. Bonuspunkte und Rewards

1. Welche rechtliche Natur haben die Punkte im konkreten kostenlosen Programm?
2. Entsteht bereits durch Anzeige eines Rewards ein verbindlicher Anspruch?
3. Wann entsteht der Anspruch: Erreichen der Schwelle, Aktivierung oder Einlösung?
4. Ist der Ausschluss einer Barauszahlung wirksam?
5. Ist die Nichtübertragbarkeit zulässig?
6. Welche Verfallsdauer ist angemessen?
7. Welche Vorankündigung ist bei Verkürzung erforderlich?
8. Wie müssen nicht verfügbare Rewards ersetzt werden?
9. Welche Regeln gelten bei Filialschließung?
10. Welche Regeln gelten bei Insolvenz?

11. Welche Haftung trägt WUXUAI bei fehlerhafter technischer Punkteanzeige?

## **C. Verbraucherrecht**

1. Ist die kostenlose Teilnahme als Verbrauchervertrag einzuordnen?
2. Welche Klauseln unterliegen besonders strenger AGB-Kontrolle?
3. Ist eine Änderungsregel mit Vorankündigung und Austrittsmöglichkeit wirksam?
4. Wann ist eine erneute Zustimmung erforderlich?
5. Ist eine Zustimmung durch weitere Nutzung zulässig?
6. Welche Mindestinformation ist vor Registrierung erforderlich?
7. Ist ein Mindestalter von 16 Jahren empfehlenswert?
8. Braucht es Regeln für gesetzliche Vertreter?

## **D. Datenschutzrollen**

1. Ist das Restaurant für die Gastdaten grundsätzlich Verantwortlicher?
2. Für welche Zwecke ist WUXUAI Auftragsverarbeiter?
3. Für welche Sicherheitszwecke wird WUXUAI eigener Verantwortlicher?
4. Gibt es gemeinsame Verantwortlichkeit beim Restaurant-Finder?
5. Gibt es gemeinsame Verantwortlichkeit bei Recommendations?
6. Gibt es gemeinsame Verantwortlichkeit bei standardisierten Kampagnen?
7. Muss eine Art.-26-Vereinbarung vorbereitet werden?
8. Ist ein Datenschutzbeauftragter erforderlich oder empfehlenswert?
9. Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich?
10. Welche Datenkategorien dürfen in Sicherheitslogs gespeichert werden?

## **E. Registrierung und Identität**

1. Reichen Vorname und Telefonnummer für das Bonusprogramm?
2. Ist eine passwortlose restaurantbezogene Identität zulässig?
3. Welche Sicherheitsprüfung ist bei Punkte- und Rewardvorgängen erforderlich?
4. Darf die Telefonnummer zugleich Kontoidentität und Marketingkanal sein?
5. Welche Information ist bei Token- oder Geräteverwendung erforderlich?
6. Muss bei Gästen eine E-Mail-Adresse erhoben werden?
7. Wie ist der Umgang mit gemeinsam verwendeten Telefonnummern?

## **F. Marketing und Consent**

1. Welche Nachrichten gelten als transaktional?
2. Ist eine Reward-Erinnerung Werbung?
3. Ist eine Punkteverfall-Erinnerung Werbung?
4. Ist eine Programmende-Mitteilung ohne Consent zulässig?
5. Ist ein Geburtstagsreward Werbung?
6. Muss E-Mail-Marketing zwingend Double-Opt-in verwenden?
7. Muss SMS-Marketing Double-Opt-in oder Nummernbestätigung verwenden?
8. Welche Anforderungen gelten für Push?
9. Reicht die Betriebssystemberechtigung bei Push?
10. Darf die Bestandskundenausnahme verwendet werden?
11. Welche Voraussetzungen müssen technisch nachweisbar sein?
12. Muss eine Robinsonliste geprüft werden?
13. Wie lange dürfen Consent-Nachweise gespeichert werden?

14. Wie lange dürfen minimierte Suppressionseinträge gespeichert werden?
15. Darf Consent für alle Filialen desselben Rechtsträgers gelten?
16. Was geschieht bei Rechtsträgerwechsel?

## **G. Datenschutzrechte und Löschung**

1. Welcher Exportumfang ist erforderlich?
2. Muss ein vollständiger historischer Rechtstext mitexportiert werden oder reichen Version und Hash?
3. Welche Identitätsprüfung ist angemessen?
4. Wann dürfen Ausweiskopien verlangt werden?
5. Welche Daten müssen bei Löschung sofort entfernt werden?
6. Welche Daten dürfen eingeschränkt aufbewahrt werden?
7. Wie lange dürfen Punkte- und Rewardhistorien gespeichert werden?
8. Wie sind Backups zu behandeln?
9. Reicht Re-Delete nach Restore?
10. Wie lange darf ein Exportdownload bereitstehen?
11. Welche Nachweise dürfen nach Löschung verbleiben?
12. Wie sind Anträge über mehrere Restaurants zu behandeln?

## **H. Programmbeendigung**

1. Ist eine Standardfrist von 90 Tagen angemessen?
2. Muss die Frist länger sein, wenn Punkte zwölf Monate gültig sind?
3. Darf das Sammeln früher enden als die Einlösung?
4. Was geschieht mit bereits aktivierten Rewards?
5. Was geschieht mit nicht erreichbaren Punkteständen?
6. Muss eine Ersatzleistung angeboten werden?
7. Darf ein Programm bei Zahlungsverzug des Restaurants sofort gesperrt werden?
8. Welche Pflichten hat WUXUAI bei Kündigung des SaaS-Vertrags?
9. Welche Mitteilungen dürfen ohne Marketingconsent versendet werden?
10. Welche Zustellnachweise sind erforderlich?

## **I. Barrierefreiheit**

1. Welche Teile des Produkts fallen unter das BaFG?
2. Ist das Kundenportal eine Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr?
3. Ist das kostenlose Bonusprogramm erfasst?
4. Ist WUXUAI oder das Restaurant Dienstleistungserbringer?
5. Welche Kleinstunternehmerausnahmen können Restaurants betreffen?
6. Welche Information muss öffentlich bereitgestellt werden?
7. Reicht WCAG 2.2 AA als technisches Ziel?
8. Welche Behörde oder Marktüberwachungsstelle muss genannt werden?
9. Welche Anforderungen gelten für QR-Codes?
10. Welche Anforderungen gelten für Karten?
11. Welche Anforderungen gelten für PDFs und E-Mails?
12. Welche Nachweise müssen aufbewahrt werden?

## **J. Haftung und Vertragsrecht**

1. Welche Haftungsbegrenzung ist im österreichischen B2B-Verkehr wirksam?

2. Kann die Haftung auf ein Jahresentgelt begrenzt werden?
  3. Wie sind leichte Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und Personenschäden zu behandeln?
  4. Wie ist Datenverlust zu regeln?
  5. Welche Mitwirkungspflichten muss das Restaurant übernehmen?
  6. Wie wird Drittanbieterausfall geregelt?
  7. Darf WUXUAI Funktionen ändern oder einstellen?
  8. Welche Preisanpassungsklausel ist zulässig?
  9. Welche Gerichtsstandsregel ist empfehlenswert?
  10. Wie werden AGB-Änderungen wirksam?
  11. Welche Datenexportfrist nach Vertragsende ist angemessen?
- 

## **13. Konkrete Fragen an die Steuerberatung**

### **A. WUXUAI-SaaS-Entgelte**

1. Welcher Umsatzsteuersatz gilt für österreichische Restaurants?
2. Wie ist der Leistungsort bei EU-Unternehmern?
3. Wie ist Reverse Charge umzusetzen?
4. Welche Nachweise sind für die Unternehmereigenschaft erforderlich?
5. Wie werden Kunden außerhalb der EU behandelt?
6. Muss eine UID-Prüfung gespeichert werden?
7. Welche Angaben braucht die Rechnung?
8. Wie sind monatliche und jährliche Abrechnung zu behandeln?
9. Wie werden Gutschriften und Refunds behandelt?
10. Wie wird eine kostenlose Trial-Phase dokumentiert?

### **B. Filialen und Rechtsträger**

1. Wird pro Rechtsträger oder pro Filiale fakturiert?
2. Wie sind mehrere Filialen einer Gesellschaft abzubilden?
3. Wie sind Franchisebetriebe zu behandeln?
4. Welche Daten braucht WUXUAI zur korrekten Fakturierung?
5. Was geschieht bei Rechtsträgerwechsel?

### **C. Punkte und Rewards**

1. Sind kostenlose Punkte steuerlich reine Rabattvorbereitung?
2. Wann wirkt sich ein eingelöster Reward umsatzsteuerlich aus?
3. Wie sind kostenlose Speisen oder Getränke einzuordnen?
4. Wann liegt ein Preisnachlass vor?
5. Wann liegt eine unentgeltliche Wertabgabe vor?
6. Gibt es Unterschiede zwischen Getränk, Dessert und Hauptspeise?
7. Welche Aufzeichnungen sollte das Restaurant führen?
8. Muss WUXUAI einen steuerlichen Rewardexport anbieten?
9. Welche Daten muss dieser Export enthalten?
10. Wie sind stornierte oder korrigierte Rewards zu behandeln?
11. Haben abgelaufene Punkte steuerliche Auswirkungen?
12. Haben offene Rewardansprüche bilanzielle Auswirkungen?

13. Besteht Rückstellungsbedarf?
14. Welche Hinweise darf WUXUAI Restaurants geben, ohne Steuerberatung zu erbringen?

## D. Gutscheine und Prepaid

1. Wodurch unterscheidet sich das V1-Punktesystem von einem Gutschein?
2. Welche Funktionen würden eine Gutscheinqualfikation auslösen?
3. Welche Funktionen würden eine Geldwert- oder Prepaid-Qualifikation auslösen?
4. Was ist bei einem späteren Modell „100 EUR bezahlt plus 50 EUR Bonus“ zu beachten?
5. Einzweck- oder Mehrzweckgutschein?
6. Wann entsteht Umsatzsteuer?
7. Welche buchhalterische Trennung ist nötig?
8. Sollte Prepaid zwingend als eigenes späteres Modul behandelt werden?

## E. Aufbewahrung

1. Welche Transaktionsdaten sind steuerlich relevant?
2. Müssen Reward-Einlösungen sieben Jahre gespeichert werden?
3. Welche SaaS-Vertrags- und Rechnungsunterlagen sind aufzubewahren?
4. Welche elektronischen Formate und Exportmöglichkeiten sind erforderlich?
5. Welche Daten dürfen nach DSGVO-Löschung dennoch gespeichert bleiben?
6. Wann beginnt die Frist?
7. Welche Sonderfristen gelten bei Verfahren oder Immobilienbezug?
8. Welche Anforderungen gelten an unveränderbare elektronische Speicherung?

---

# 14. Risikoregister für die Rechtsprüfung

## Risiko R1 – Falsche Rollenqualifikation

**Risiko:** WUXUAI wird für bestimmte Verarbeitungen fälschlich nur als Auftragsverarbeiter behandelt.

### Mögliche Folge:

- unvollständige Datenschutzinformation;
- falsche Rechtsgrundlage;
- fehlende Vereinbarung gemeinsamer Verantwortlichkeit.

### Erforderliche Entscheidung:

PROCESSOR\_MODEL\_APPROVED  
ROLE\_SPLIT\_REQUIRED  
JOINT\_CONTROL\_REQUIRED

## Risiko R2 – Punkte werden wie Geldwert behandelt

**Risiko:** Funktionen oder Texte erzeugen den Eindruck eines übertragbaren Geldwerts.



**Gegenmaßnahmen:**

- kein Geldsaldo;
- keine Auszahlung;
- keine Übertragbarkeit;
- keine Zusammenführung zwischen Restaurants;
- Restaurant bleibt Rewardanbieter.

**Risiko R3 – Unwirksame Verfalls- oder Änderungsklauseln**

**Risiko:** Punkte oder Rewards werden unangemessen kurzfristig entwertet.

**Gegenmaßnahmen:**

- klare Gültigkeit;
- keine Rückwirkung;
- Vorankündigung;
- Program-Ende-Workflow;
- gesonderter Schutz freigeschalteter Rewards.

**Risiko R4 – Unzulässige Direktwerbung**

**Risiko:** Marketing wird ohne belastbaren Kanal- und Zwecknachweis versendet.

**Gegenmaßnahmen:**

- Consent standardmäßig;
- Double-Opt-in;
- Sperrliste;
- serverseitiges Versand-Gate;
- keine vorausgewählten Checkboxen.

**Risiko R5 – Unvollständige Löschung**

**Risiko:** gelöschte Daten bleiben in aktiven Tabellen, Exporten, Push-Tokens oder Caches.

**Gegenmaßnahmen:**

- idempotenter Löschjob;
- Exportablauf;
- Cacheinvalidierung;
- Backup-Rotation;
- Re-Delete nach Restore.

**Risiko R6 – Unzulässiger Adminzugriff**

**Risiko:** Plattformmitarbeiter sehen Gastdaten ohne ausreichenden Grund.

**Gegenmaßnahmen:**

- MFA;
- Need-to-know;
- Zugriffsgrund;
- zeitlich begrenzter Zugriff;
- Auditlog;
- regelmäßige Rechteprüfung.

**Risiko R7 – Barrierefreiheitsmangel**

**Risiko:** Kernfunktionen sind für Menschen mit Behinderungen nicht nutzbar.

**Gegenmaßnahmen:**

- WCAG 2.2 AA;
- Kartenliste;
- QR-Alternative;
- Screenreadertests;
- physischer iPhone-Test;
- Release-Gate.

**Risiko R8 – Rechtsträgerwechsel**

**Risiko:** Gastdaten, Punkte oder Consents werden unzulässig auf neuen Betreiber übertragen.

**Gegenmaßnahmen:**

- kein automatischer Transfer;
- Legal Review;
- neue Bedingungen;
- neue Datenschutzerklärung;
- neue Consents, soweit erforderlich.

**Risiko R9 – Steuerlich falscher Rewardexport**

**Risiko:** Restaurants verlassen sich auf unzureichende steuerliche Berichte.

**Gegenmaßnahmen:**

- Steuerberater definiert Datenfelder;
- klare Haftungsabgrenzung;
- kein Hinweis „steuerlich geprüft“, bevor Freigabe erfolgt.

**Risiko R10 – Fehlende Gesellschaftsdaten**

**Risiko:** Rechtstexte werden veröffentlicht, bevor WUXUAI gegründet und vollständig eingetragen ist.

### Gegenmaßnahmen:

- Platzhalter-Gate;
- kein Production-Livegang;
- Stammdatenprüfung;
- neue Dokumentversion nach Gründung.

---

## 15. Gewünschte anwaltliche Ergebnisse

Die Kanzlei soll möglichst folgende finalen Arbeitsergebnisse liefern:

### 15.1 Freigegebene Vertragsdokumente

```
WUXUAI_B2B_SAAS_AGB_DE
WUXUAI_ORDER_FORM_DE
WUXUAI_SERVICE_DESCRIPTION_DE
WUXUAI_SLA_DE
WUXUAI_DPA_DE
WUXUAI_TOMS_DE
WUXUAI_SUBPROCESSOR_TERMS_DE
WUXUAI_PRIVACY_DE
WUXUAI_IMPRINT_DE
WUXUAI_COOKIE_INFORMATION_DE
WUXUAI_ACCESSIBILITY_INFORMATION_DE
```

### 15.2 Freigegebene Restaurantvorlagen

```
RESTAURANT_LOYALTY_TERMS_DE
RESTAURANT_CUSTOMER_PRIVACY_DE
RESTAURANT_IMPRINT_TEMPLATE_DE
REWARD_TERMS_TEMPLATE_DE
PROGRAM_CHANGE_NOTICE_DE
PROGRAM_TERMINATION_NOTICE_DE
EMAIL_CONSENT_DE
SMS_CONSENT_DE
PUSH_CONSENT_DE
LOCATION_NOTICE_DE
DATA_EXPORT_NOTICE_DE
DELETION_NOTICE_DE
```

### 15.3 Entscheidungsmatrizen

```
CONTROLLER_PROCESSOR_MATRIX
MARKETING_MESSAGE_MATRIX
REACCEPTANCE_MATRIX
```

```
RETENTION_MATRIX  
PROGRAM_TERMINATION_MATRIX  
ACCESSIBILITY_SCOPE_MATRIX
```

## 15.4 Freigabevermerk

Für jedes Dokument:

```
document_name  
version  
reviewed_by  
review_date  
jurisdiction  
approved_status  
mandatory_changes  
optional_recommendations  
next_review_date
```

## 16. Gewünschte steuerliche Ergebnisse

Die Steuerberatung soll liefern:

```
SAAS_VAT_MATRIX  
EU_B2B_BILLING_MATRIX  
INVOICE_REQUIREMENTS  
REWARD_TAX_CLASSIFICATION  
REWARD_EXPORT_FIELDS  
RETENTION_PERIODS  
VOUCHER_PREPAID_BOUNDARY  
ACCOUNTING_EXAMPLES
```

Zusätzlich je typischem Reward ein Beispiel:

- kostenloses Getränk;
- kostenloses Dessert;
- Preisnachlass;
- kostenloses Hauptgericht;
- 2-für-1-Angebot;
- Geburtstagsreward;
- Punktebonus ohne sofortige Leistung.

## 17. Dokumenten-Freigabematrix

| Dokument                 | Rechtsanwalt     | Steuerberater       | WUXUAI intern      | Technische<br>Einpflege |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| B2B-SaaS-AGB             | Pflicht          | bei Entgeltteilen   | Pflicht            | danach                  |
| AVV                      | Pflicht          | Nein                | Pflicht            | danach                  |
| TOMs                     | Prüfung          | Nein                | Security-Freigabe  | danach                  |
| Datenschutzerklärung     | Pflicht          | Nein                | Pflicht            | danach                  |
| Teilnahmebedingungen     | Pflicht          | bei Rewardfragen    | Pflicht            | danach                  |
| Punkte- und Rewardregeln | Pflicht          | Pflicht             | Pflicht            | danach                  |
| Consenttexte             | Pflicht          | Nein                | Pflicht            | danach                  |
| Programmende             | Pflicht          | bei offenen Rewards | Pflicht            | danach                  |
| Impressum                | Pflicht          | Unternehmensdaten   | Pflicht            | danach                  |
| Accessibility-Info       | Pflicht          | Nein                | Accessibility-Test | danach                  |
| Steuerleitfaden          | Haftungshinweise | Pflicht             | Pflicht            | danach                  |
| Aufbewahrungsmatrix      | Pflicht          | Pflicht             | Pflicht            | danach                  |

## 18. Anwalts-Review-Tabelle

Für jeden offenen Punkt soll die Kanzlei folgende Tabelle verwenden:

| ID      | Thema         | Entwurf                   | Rechtsbewertung | Änderung erforderlich | Finaler Wortlaut | Priorität                   |
|---------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| LAW-001 | Rollenmodell  | Restaurant verantwortlich | [Prüfung]       | Ja/Nein               | [Text]           | Blocker/<br>Hoch/<br>Mittel |
| LAW-002 | Punkteverfall | 12 Monate vorgesehen      | [Prüfung]       | Ja/Nein               | [Text]           | ...                         |
| LAW-003 | Programmende  | 90 Tage vorgesehen        | [Prüfung]       | Ja/Nein               | [Text]           | ...                         |

Prioritäten:

```
BLOCKER_BEFORE_PILOT
BLOCKER_BEFORE_PAID_LAUNCH
HIGH
MEDIUM
OPTIONAL
```

## 19. Steuer-Review-Tabelle

| ID      | Geschäftsvorgang | Beispiel            | Umsatzsteuer | Buchung   | Aufbewahrung | Technischer Export |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| TAX-001 | SaaS Österreich  | 99 EUR netto        | [Prüfung]    | [Prüfung] | [Prüfung]    | Rechnung           |
| TAX-002 | Gratisdessert    | Reward nach Punkten | [Prüfung]    | [Prüfung] | [Prüfung]    | Rewardlog          |
| TAX-003 | 10 % Rabatt      | Einlösung beim Kauf | [Prüfung]    | [Prüfung] | [Prüfung]    | Rabattwert         |

## 20. Technische Übersetzung der juristischen Freigabe

Nach Rückgabe des Anwalts dürfen die Ergebnisse nicht nur als PDF abgelegt werden.

Jede juristische Entscheidung wird in eine technische Anforderung übersetzt.

Beispiel:

### Juristische Entscheidung

E-Mail-Marketing darf erst nach bestätigtem Double-Opt-in versendet werden.

### Technische Regel

```
consent.channel = EMAIL
consent.status = ACTIVE
confirmed_at IS NOT NULL
withdrawn_at IS NULL
suppression_match = false
```

## Test

PENDING consent → Versand blockiert  
ACTIVE consent → Versand zulässig  
WITHDRAWN consent → Versand blockiert

## 21. Freigabeprozess nach der Beratung

### Schritt 1 – Eingang der Korrekturen

Alle Änderungen werden zentral erfasst.

### Schritt 2 – Widerspruchsprüfung

Prüfung auf Widersprüche zwischen:

- AGB;
- AVV;
- Datenschutz;
- Teilnahmebedingungen;
- Consent;
- Produktlogik;
- Steuerregeln;
- Datenbankfristen.

### Schritt 3 – Finaler Wortlaut

Nur vom Rechtsanwalt freigegebene Versionen erhalten:

APPROVED

### Schritt 4 – Dokumenthash

Jede finale Datei erhält:

- Dokumentversion;
- Freigabedatum;
- Inkrafttretensdatum;
- Hash;
- Prüfreferenz.

### Schritt 5 – Codex-Masterauftrag

Erst danach wird ein vollständiger Implementierungsauftrag erstellt.

## Schritt 6 – Staging

- Migration;
- Dokumentimport;
- Anzeigeprüfung;
- Annahmeprüfung;
- Exportprüfung;
- Tenant-Isolation;
- Accessibility-Test.

## Schritt 7 – Finaler Rechtsvergleich

Die Kanzlei erhält Screenshots und Staging-Zugang oder eine dokumentierte Darstellung, um zu prüfen, ob die technische Anzeige dem freigegebenen Text entspricht.

# 22. Dokumentenordner für die Übergabe

Empfohlene Struktur:

```
legal-review/  
├── 00_README/  
│   ├── Projektübersicht.pdf  
│   ├── Ansprechpartner.pdf  
│   └── Freigabestatus.xlsx  
├── 01_BUSINESS_MODEL/  
│   ├── Geschäftsmodell.pdf  
│   ├── Rollenmodell.pdf  
│   ├── Portale-und-Flows.pdf  
│   └── Tarifmodell.pdf  
├── 02_CONTRACTS/  
│   ├── B2B-SaaS-AGB_Entwurf.docx  
│   ├── Bestellformular_Entwurf.docx  
│   ├── Leistungsbeschreibung_Entwurf.docx  
│   └── SLA_Entwurf.docx  
├── 03_DATA_PROTECTION/  
│   ├── AVV_Entwurf.docx  
│   ├── TOMs_Entwurf.docx  
│   ├── Datenschutzerklärung_Entwurf.docx  
│   ├── Rollenmatrix.xlsx  
│   └── Datenflussdiagramm.pdf  
├── 04_RESTAURANT_PROGRAM/  
│   ├── Teilnahmebedingungen_Entwurf.docx  
│   ├── Rewardbedingungen_Entwurf.docx  
│   ├── Programmende_Entwurf.docx  
│   └── Restaurant-Datenschutz_Entwurf.docx  
├── 05_CONSENT/  
│   └── Consent-Matrix.xlsx
```



- | | | E-Mail-Consent.docx
- | | | SMS-Consent.docx
- | | | Push-Consent.docx
- | | 06\_RETENTION/
  - | | | Löschkonzept.docx
  - | | | Aufbewahrungsmatrix.xlsx
  - | | | Betroffenenrechte-Flow.pdf
- | | 07\_ACCESSIBILITY/
  - | | | Accessibility-Konzept.docx
  - | | | Prüfprotokoll.xlsx
  - | | | Barrierefreiheitsinformation\_Entwurf.docx
- | | 08\_TAX/
  - | | | Steuerfragen.docx
  - | | | Reward-Beispiele.xlsx
  - | | | Exportanforderungen.xlsx
- | | 09\_TECHNICAL\_EVIDENCE/
  - | | | Datenbankschema.pdf
  - | | | RLS-Bericht.pdf
  - | | | Migrationen.pdf
  - | | | Screenshots/
  - | | | Testbericht.pdf
- | | 10\_REVIEW\_OUTPUT/
  - | | | Kanzlei\_Korrekturen/
  - | | | Steuerberatung\_Korrekturen/
  - | | | Finale\_Dokumente/
  - | | | Freigaben/

## 23. Informationen, die vor Übergabe ergänzt werden müssen

### WUXUAI

[GESCHAEFTSANSCHRIFT]  
 [GRUENDER]  
 [GEPLANTER\_GESCHAEFTSFUEHRER]  
 [GEPLANTE\_BETEILIGUNGSSTRUKTUR]  
 [UNTERNEHMENSGEGENSTAND]  
 [GEWERBERECHTLICHE\_EINORDNUNG]  
 [SUPPORT\_EMAIL]  
 [DATENSCHUTZ\_EMAIL]  
 [VERTRAGS\_EMAIL]  
 [TELEFON]  
 [PREISMODELL]  
 [KUENDIGUNGSFRIST]  
 [TRIAL]

## Technik

```
[SUPABASE_VERTRAGSPARTEI]
[SUPABASE_REGION]
[CLOUDFLARE_VERTRAGSPARTEI]
[CLOUDFLARE_PRODUKTE]
[STRIPE_VERTRAGSPARTEI]
[E_MAIL_ANBIETER]
[SMS_ANBIETER]
[PUSH_ANBIETER]
[MONITORING_ANBIETER]
[ERROR_TRACKING_ANBIETER]
[BACKUP_DAUER]
[LOG_DAUER]
```

## Produkt

```
[PUNKTE_GUELTIGKEIT]
[REWARD_GUELTIGKEIT]
[PROGRAMMENDE_FRIST]
[MINDESTALTER]
[MAX_BUCHUNGEN_PRO_TAG]
[REWARD_KORREKTURREGEL]
[FILIALMODELL]
[SUPPORTMODELL]
```

---

## 24. Vorläufige Entscheidungspunkte von WUXUAI

Bis zur Anwalts- und Steuerfreigabe gelten als interne Produktannahmen:

```
WUXUAI ist SaaS-Anbieter.
Restaurant ist Anbieter des Bonusprogramms.
Punkte sind restaurantbezogen.
Punkte sind nicht übertragbar.
Punkte sind nicht auszahlbar.
WUXUAI schuldet keine Restaurant-Rewards.
Marketing ist optional.
Marketingconsents sind kanalbezogen.
E-Mail verwendet Double-Opt-in.
SMS verwendet Nummernbestätigung.
Push braucht Consent und Geräteberechtigung.
Kein automatischer Consenttransfer.
Kein automatischer Transfer bei Rechtsträgerwechsel.
```

Keine vollständigen Rechtstexte im DSGVO-Export.  
Reguläres Programmende mit Übergangsfrist.  
Karte besitzt vollständige Listenalternative.  
WCAG 2.2 AA ist technisches Ziel.

Diese Punkte sind als zu prüfende Annahmen und nicht als bereits bestätigte Rechtslage zu verstehen.

## 25. Externe Rechtsgrundlagen als Prüfhinweise

Die Datenschutzbehörde beschreibt einen Auftragsverarbeiter als eine Organisation, die personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, ohne selbst über Zweck und wesentliche Mittel zu entscheiden. Sie weist außerdem auf den erforderlichen Art.-28-Vertrag, TOMs und das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten hin.

Das österreichische Barrierefreiheitsgesetz gilt seit 28. Juni 2025 für erfasste Dienstleistungen, darunter Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Dienstleistungserbringer müssen ihre Dienstleistung barrierefrei gestalten und entsprechende Informationen öffentlich bereitstellen. Für Online-Karten ist eine Ausnahme nur vorgesehen, wenn wesentliche Navigationsinformationen zusätzlich barrierefrei digital bereitgestellt werden.

Steuerlich relevante Bücher, Aufzeichnungen, Belege und Geschäftspapiere sind in Österreich grundsätzlich sieben Jahre aufzubewahren; bei laufenden Verfahren kann eine längere Aufbewahrung erforderlich sein.

Diese Hinweise ersetzen keine Prüfung der konkreten Anwendung auf WUXUAI.

## 26. Gewünschter Abschlussbericht der Berater

### Rechtsanwalt

Gesamtstatus:  
PILOT\_LEGAL\_READY / CHANGES\_REQUIRED / BLOCKED

Dokumente freigegeben:  
[...]

Blocker:  
[...]

Pflichtänderungen:  
[...]

Empfehlungen:  
[...]

Nächste Prüfung:

[...]

Unterschrift/Freigabereferenz:

[...]

## Steuerberatung

Gesamtstatus:

TAX\_MODEL\_APPROVED / CHANGES\_REQUIRED / BLOCKED

SaaS-Abrechnung:

[...]

Reward-Einordnung:

[...]

Aufbewahrung:

[...]

Exportanforderungen:

[...]

Prepaid-/Gutscheinabgrenzung:

[...]

Unterschrift/Freigabereferenz:

[...]

---

## 27. Interner Abschlussstatus von Phase 2.8

Mit diesem Paket sind strukturiert vorbereitet:

- Produkt- und Geschäftsmodell;
- Betreiber- und Rollenmodell;
- Datenflüsse;
- Dokumentenliste;
- Datenschutzfragen;
- Marketingfragen;
- Programmende;
- Barrierefreiheit;
- Steuerfragen;
- Risikoregister;
- gewünschte Beraterergebnisse;
- Freigabe- und Implementierungsprozess.

**Fachlicher Entwurf des Anwaltspakets:** abgeschlossen

**Unternehmensdaten:** unvollständig

**Finale Rechtstexte:** noch zu erstellen

**Anwaltliche Prüfung:** ausstehend

**Steuerliche Prüfung:** ausstehend

**Codex-Implementierung:** noch nicht beauftragt

**Nächster Schritt:** Phase 2.9 – Erstellung der vollständigen Rechtstexte und technische  
Einpflegeplanung